

RECIBO E PRESTAÇÃO DE CONTAS



DANIEL GOLISZEWSKI, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS 79.906 e **BELCHIOR FRIZON**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº. 91.887, inscrito sob CPF nº. 019.633.070-03 e **MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS 102.927, todos com escritório profissional na Rua Duque de Caxias, 247, Santo Inácio Frederico Westphalen/RS, CEP 98.400-000 e **MAICON DENTI**, brasileiro, solteiro, motorista autônomo, inscrito na carteira de identidade nº. 1108739655 SJS/II RS e CPF sob nº. 023.934.580-00, com nascimento em 06/03/1993, residente e domiciliado na Linha 21 de Abril, 35, interior, no município de Frederico Westphalen/RS, firmam o presente recibo e prestação de contas, que se dá nos seguintes termos:

Referente à ação postulada nos autos do processo nº. 5001804-71.2021.8.21.0049 (anexo 01) em face da empresa R.A. Mesquita De Araujo - Moveis E Estofados e HDI seguros S.A. no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen/RS, o autor foi beneficiado com uma sentença de procedência (anexo 02), nos seguintes termos:

"[...]Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos contidos na **AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO** proposta por **MAICON DENTI** contra **R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS ME** e **HDI SEGUROS S.A.**, para o efeito de **CONDENAR** as rés a arcarem como o conserto integral do veículo, observado o orçamento preliminar mínimo de **R\$ 62.515,00**, bem como condenar as rés a pagarem ao autor lucros cessantes fixados em **R\$ 3.000,00 mensais**, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente. O conserto deverá ser iniciado no prazo de 30 dias e concluído no prazo de 60 dias, sob pena de ser autorizado o conserto diretamente pelo autor.

Registro que a **responsabilidade da ré HDI SEGUROS S.A.**, quanto à verba indenizatória descrita acima está limitada ao valor da cobertura prevista na **apólice de seguro para danos materiais**.

Como o veículo ainda não foi consertado e está em oficina credenciada pela seguradora, **INDEFIRO** o pedido de bloqueio de valores para o conserto do bem.

Havendo sucumbência recíproca, **condeno cada parte** ao pagamento de 50% das custas processuais. **Cada parte acará com os honorários de sucumbência** em favor do procurador da parte adversa, fixados em **15% sobre o valor da condenação**, considerando o trabalho desempenhado, a matéria discutida e o tempo de tramitação do processo, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, impossibilitada a compensação.

Suspensa a exigibilidade em relação a **parte autora**, em razão do benefício da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil. [...]"

Da sentença, a Ré **HDI SEGUROS S/A** apresentou **embargos** de declaração (anexo 03.1), de modo que os advogados do autor apresentaram **contrarrazões do recurso** da HDI (anexo 03.2) e **apelação da sentença** (anexo 03.3) a fim de majorar a **condenação**.

Foi proferida a sentença dos embargos da HDI, **que foram desprovidos** (anexo 03.4), com o breve decisório:

maicon denti

[...] Enfim, se a parte não concorda com a decisão proferida, e esta discordância não se dá em razão da existência de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, como ocorre no caso em comento, mas sim por entender que houve erro de julgamento, existem outros meios disponíveis para a modificação da sentença, os quais devem, inclusive, ser do conhecimento da parte embargante.

Diante do exposto, **CONHEÇO** dos **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** e, no mérito, **DESACOLHO-OS**. Ficam as partes intimadas. [...]

Ato contínuo, foi apresentada nova petição solicitando a confirmação da apelação apresentada no evento 95 (anexo 03.3), sendo a apelação remetida ao Tribunal de Justiça para julgamento. (anexo 03.5).

A apelação ao Tribunal de Justiça foi julgada em 21/03/2024, sendo negado provimento ao recurso (Anexo 04.1) com a seguinte trecho:

“O veículo que restou danificado no acidente é um caminhão fabricado em 1971, dizendo o autor na inicial que não havia média de valor atribuída pela Tabela FIPE, provavelmente por conta do ano. Ainda, a quilometragem ultrapassava 500.000 km, conforme constou no Boletim de Ocorrência lavrado no dia do evento, em que relacionados todos os veículos envolvidos.

Ou seja, a depreciação ocorre quando o veículo é novo ou quase novo,, com pouquíssima quilometragem, e conforme a extensão dos reparos, efetivamente compromete a qualidade de "veículo 0km", o que não é o caso de um caminhão com 52 anos de uso.

Também não há falar em danos morais. O acidente provocou apenas prejuízos materiais ao autor, que não sofreu, afortunadamente, nenhuma lesão, tendo o motorista que provocou o acidente vindo a óbito no momento do evento. A reparação é de cunho material e já foi acolhida em sentença, que vai mantida em seus termos.

Por fim, vai desacolhido o pedido de ressarcimento de despesas com contratação de advogado. O ingresso no judiciário é uma faculdade da parte, e a contratação de procurador é o ônus inerente a essa opção. A fixação de honorários de sucumbência em 15%, ademais, está adequado, não merecendo reparo.

Desacolhido o recurso, arcará o apelante com a majoração dos honorários recursais em 17%, mantida a suspensão, ante a gratuidade judiciária deferida.

Ante o exposto, voto por **negar provimento ao recurso de apelação.**”

Do julgamento no Tribunal, os advogados do autor apresentaram novo recurso de embargos de declaração (Anexo 04.2), que foi desacolhido em 29/07/2024, com o seguinte breve decisório:

“[...] Os embargos não merecem acolhimento, ante a inexistência de omissão a ser sanada.

Em razões de recurso, o embargante fez a seguinte súmula, para o fim de resumir os pontos a serem enfrentados: [...]

Apenas a leitura do quadro acima já é suficiente a demonstrar que o objeto dos embargos é reabrir a discussão do mérito, o que não se afigura possível através do presente recurso.

maicon daniel

Como já referido na decisão ora atacada, a prova dos autos não ampara o valor pretendido a título de lucros cessantes, tendo sido mantida a sentença no ponto, que foi proferida conforme as provas existentes para tanto. E, ao contrário do afirmado pelo embargante, toda a prova foi minusciosamente enfrentada.

Ou seja, pretende o embargante evidentemente reabrir a discussão de matéria que já foi suficientemente enfrentada, o que não se faz possível através de embargos declaratórios.

Inexistindo qualquer omissão a ser sanada, tampouco os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem ser desacolhidos os declaratórios. [...]

Assim, desacolhidos os declaratórios. Sem condenação em sucumbência, ante a natureza do recurso.

Ante o exposto, voto por desacolher os embargos declaratórios."

Da referida decisão poderá ser interposto novo recurso ao Superior Tribunal de Justiça, mediante confirmação do autor até 25/09/2024 e, não havendo confirmação do interesse do autor Maicon em apresentar novo recurso, ficam estes procuradores dispensados da interposição do novo recurso.

Sem prejuízo, em 23/04/2024 foi interposto o cumprimento de sentença provisório da sentença que condenou as partes demandadas no processo, solicitando o ressarcimento dos valores necessários ao conserto do veículo e dos lucros cessantes, sendo recebido pelo juiz, concedida nova justiça gratuita ao autor e intimados os réus para pagamento, sob pena de aplicação de nova multa e honorários, tudo conforme anexo 05.

A HDI apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo que tinha responsabilidade apenas sobre parte dos valores executados e depositou o valor de R\$ 112.148,84 que entendia devido. Os advogados do autor apresentaram defesa da impugnação e diante da discussão existente o juiz determinou a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento da impugnação (anexo 06).

A parte Ré Mesquita não realizou o pagamento complementar da dívida e nem apresentou defesa tempestiva sobre os valores.

Diante disso os advogados contratados apresentaram recurso contra a decisão do Juiz que suspendeu a execução a fim de solicitar a liberação do valor depositado no processo e o prosseguimento da execução contra os bens do Mesquita. (Anexo 07)

O recurso do autor foi acolhido-procedente, conforme Anexo 08, com o breve dispositivo:

"[...] Assim, **ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARÇÃO** para determinar o levantamento dos valores incontroversos depositados pela HDI SEGUROS S.A. em favor do MAICON DENTI e determinar o prosseguimento do feito com relação a co-executada R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS.

Preclusa decisão, expeça-se alvará.

Na sequência, voltem conclusos para julgamento da impugnação a fase de cumprimento de sentença ajuizada pela demandada HDI SEGUROS S.A. Outrossim, SUSPENDO a Fase de Cumprimento de Sentença apenas quanto a executada HDI SEGUROS S.A.

Ficam as partes intimadas."

Diante da procedência do pedido, é importante lembrar que, conforme a cláusula 4.2ª do contrato de honorários (anexo 09), havendo necessidade de interposição de recurso (anexos 03.3; 04.2; e 07), contrarrazões (anexo 03.2) ou qualquer procedimento para realização do cumprimento de sentença (anexo 05), deverá ser acrescido o percentual de 3% (três por cento) nos honorários

Maicon Denti

contratuais dos advogados contratados para cada atividade adicional desenvolvida. Portanto, o percentual total de honorários advocatícios contratuais é de **40% (quarenta por cento)** sobre o valor atualizado da dívida, sem prejuízo dos honorários sucumbenciais do processo de conhecimento que o juiz condenou os réus a pagarem aos advogados do autor, no montante de **15% (quinze por cento)** e eventuais honorários de sucumbência fixados no cumprimento de sentença.

Diante disso, convém dizer que em 16/09/2024, foi expedido o alvará eletrônico na forma de ordem de pagamento por meio do procurador do autor, Adv. Mauricio de Oliveira Bravo (anexo 08), no valor atualizado de **R\$ 115.921,35 (cento e quinze mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos)**, sem prejuízo do valor em aberto e pendente de prosseguimento contra o Mesquita no cumprimento de sentença.

Considerando todo o exposto, ficaram assim os valores das partes, tendo as mesmas recebido o seguinte valor:

Em acordo entre as partes ficou pactuada a redução de 5% (cinco por cento) nos honorários contratuais.

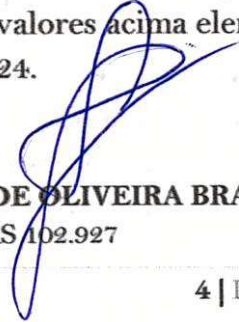
TOTAL LÍQUIDO E ATUALIZADO – R\$ 115.921,35	
Daniel Goliszewski, Belchior Frizon e Mauricio de O. Bravo CNPJ 43.363.664/0001-28	
(Honorários sucumbenciais da ação de conhecimento - 15%)	
(Honorários Contratuais de 35% sobre R\$ 98.533,14 – Equivaleriam a R\$ 34.486,59)	R\$ 17.388,20
OBS: Conforme acordo entre as partes, nesse momento será descontado apenas R\$ 18.533,15 a fim de que reste o saldo líquido de R\$ 80.000,00 para Maicon consertar o caminhão, de modo que o valor pendente dos honorários contratuais, no valor de R\$ 15.953,44 serão descontados quando obtivermos êxito na cobrança que ainda está pendente no processo.	R\$ 18.533,15
Maicon Denti - Saldo líquido (CPF 023.934.580-00, PIX para pagamento: mudancasdenti@yahoo.com.br).	R\$ 80.000,00
TOTAL:	R\$ 115.921,35

Deste modo, as partes concordam com a amortização e compensação dos honorários indicados na tabela acima com o valor do alvará expedido, confirmando o recebimento do saldo no líquido na conta bancária do autor Maicon Denti, e, assim, as partes confessam que ambas já receberam as quantias elencadas na tabela supra, sendo que o processo de cumprimento de sentença nº 5001483-31.2024.8.21.0049 fica em aberto, tendo o devido prosseguimento pelos valores ainda executados e que serão objeto de prestação de contas futura quando forem liberados no processo. Assim, as partes firmam o presente documento como recibo mútuo, declarando o recebimento dos valores acima elencados.

Acordam as partes que este termo possui todos os efeitos legais como prova de recebimento do valor acima citado, bem como o conteúdo dos anexos mencionados, ficando em aberto apenas os valores ainda executados no cumprimento de sentença e R\$ 15.953,44 da presente prestação de contas para compensação quando tivermos êxito na cobrança do saldo residual do processo, firmando o presente como recibo mútuo, declarando o recebimento dos valores acima elencados.

Frederico Westphalen/RS, 17 de setembro de 2024.


MAICON DENTI
CPF 023.934.580-00


MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO
OAB/RS 102.927

acao mesquita e hdi

Valor: R\$ 80.000,00

Realizado em: 18/09/2024 - 09:20:43

Solicitante: MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO

Cooperativa e conta origem: 0230/00695-2

Nome do destinatário: MAICON DENTI

CPF do destinatário: ***.934.580-**

Instituição do destinatário: COOP CRESOL RAIZ

Agência e conta do destinatário: 5676 / 10643-7

Nome do pagador: Mauricio De Oliveira Bravo Sociedade Individual De

CNPJ do pagador: 43.363.664/0001-28

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8773377020240918122001HeeyqMT8N

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.4091.8122.001H.eeyq.MT8N

Número de Controle: 11249859260

Emitido em: 18/09/2024 - 09:20:50

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

 BRAVO ADVOCACIA	MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI Rua Joao Ruaro, 329 sl 501 Barril - Frederico Westphalen - RS - 98400000 TELEFONE: 55991140523 EMAIL: financeiro@bravoadvocacia.adv.br CNPJ: 43.363.664/0001-28 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 43363664000128	NÚMERO DA NOTA 202400000000249 COMPETÊNCIA 09/2024 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H6SH7EJO DATA DE EMISSÃO 30/09/2024 16:38:02
---	--	--

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL Maicon Denti		E-MAIL mudancasdenti@yahoo.com.br		TELEFONE 55999069572	
ENDEREÇO Linha 21 de Abril, 35			BAIRRO / DISTRITO interior		CEP 98400000
MUNICÍPIO Frederico Westphalen	UF RS	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 023.934.580-00	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1714 - 6911701 - Serviços advocatícios

CÓDIGO DO SERVIÇO

1714 / 1766 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
4308508 / Frederico Westphalen**NATUREZA DA OPERAÇÃO**
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 17388,20		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 17388,20
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,01 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 17388,20	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 349,50

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Honorários Sucumbenciais parciais da ação de conhecimento nº 5001804-71.2021.8.21.0049, fixados em 15% e descontados proporcionalmente sobre o valor liberado no alvará de evento 54 do cumprimento de sentença nº 5001483-31.2024.8.21.0049.

OBS: Conforme acordado pelas partes, ficam pendentes para compensação/pagamento futuro o valor do saldo devido a título de honorários sucumbenciais e contratuais no prosseguimento da ação, conforme recibo e prestação de contas firmado entre as partes.

	MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI Rua Joao Ruaro, 329 sl 501 Barril - Frederico Westphalen - RS - 98400000 TELEFONE: 55991140523 EMAIL: financeiro@bravoadvocacia.adv.br CNPJ: 43.363.664/0001-28 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 43363664000128	NÚMERO DA NOTA 202400000000250 COMPETÊNCIA 09/2024 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 91FDY194 DATA DE EMISSÃO 30/09/2024 16:38:24
---	--	---

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL		E-MAIL		TELEFONE	
Maicon Denti		mudancasdenti@yahoo.com.br		55999069572	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP
Linha 21 de Abril, 35			interior		98400000
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Frederico Westphalen	RS	Brasil	023.934.580-00		INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1714 - 6911701 - Serviços advocatícios

CÓDIGO DO SERVIÇO	
1714 / 1766 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.	
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
4308508 / Frederico Westphalen	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 18533,15		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 18533,15
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,01 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 18533,15	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 372,52

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Honorários contratuais Parciais da ação indenizatória nº 5001804-71.2021.8.21.0049 e cumprimento de sentença nº 5001483-31.2024.8.21.0049.

OBS: Conforme acordado pelas partes, ficam pendentes para compensação/pagamento futuro o valor de R\$ 15.953,44, quando as rés da ação realizarem o pagamento do saldo devido no processo, conforme recibo e prestação de contas firmado entre as partes.